



Centrale Photovoltaïque Intermarché Vitré

Marché de Travaux
Lot 3 - PV / IRVE / BESS / ELEC

Version 1 – 13/01/2026



SOG SOLAR
— INGÉNIERIE & CONSEIL —

www.sogsolar.com
SAS au capital de 120 000 €
788 779 791 RCS LA ROCHE SUR YON
16 rue Saint Joseph 85000 Mouilleron le Captif
02 52 43 02 03 | contact@sogsolar.com

Désignation des parties

ENTRE,

MAITRE D'OUVRAGE

SAS CLEADIS

1 rue de Domalain

35500 VITRE

RCS Rennes B 832389381

SIRET 83238938100019

Représenté par M. Mikaël CHARPENTIER, Président

ET

MAITRE D'ŒUVRE

SOG SOLAR

16 rue Saint Joseph

85 000 MOUILLERON LE CAPTIF

RCS La Roche-sur-Yon B 788 779 791

SIRET 788 779 791 00037

Représenté par M. Adrien MONSEMPES, Directeur Technique

ET

ENTREPRISE

ENTECH

11 Allée Jean-François de la Pérouse – ZA de Menez Prat

29000 QUIMPER

RCS Quimper 818 246 316

SIRET 818 246 316 00041

Représenté par Jérôme LEMOIGNE

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIIT.

Article 1. Objet du marché

Le Contrat a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles le Maître de l’Ouvrage confie à l’Entreprise, qui l’accepte, l’exécution des travaux suivant :

Construction sur le parking de l’Intermarché de Vitré, situé 1 rue de Domalain, 35500 VITRE
du projet suivant :

- Une installation photovoltaïque d’une puissance crête totale de 428,73 kWc composée de 922 modules @465 Wc
- 4 bornes IRVE, dont une borne de 480 kW et 3 bornes de 180 kW, et totem d’affichage de prix
- Un système de stockage par batteries composé de 3 batteries de 125 kW / 250 kWh associé à un PMS/Scada

L’Entreprise s’engage à effectuer les travaux conformément aux lois et règlements en vigueur à la date d’effet du Contrat, dans le respect des autorisations obtenues par le Maître de l’Ouvrage ainsi qu’en application des spécifications techniques figurant dans ce présent contrat.

L’Entreprise est responsable de la conception et de l’exécution des Travaux dans les limites des missions qui lui sont confiées par le présent Contrat et compte tenu des spécifications techniques communiquées par le Maître de l’Ouvrage.

Article 2. Entrée en vigueur du marché

Le présent contrat entrera en vigueur à sa date de signature.

Article 3. Règlement des comptes

1. Montant de la commande

Il a été arrêté d'un commun accord à la somme de **471 121,52 € HT**.

Ce prix s'entend global, forfaitaire, ferme et non révisable.

Le Prix défini comprend l’exécution complète des travaux et prestations, avec obligation de résultat quant à l’efficacité de l’installation, aux garanties de performances, et au respect des délais, ceci dans les conditions administratives et financières précisées dans le présent Contrat et ses annexes.

2. Conditions de règlement

Par chèque ou virement à 30 jours après réception de votre facture.

Toutes les demandes de paiement seront adressées en triple exemplaire au Maître d'Ouvrage et à SOG SOLAR. Le maître d'œuvre est responsable de la validation au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Il sera ensuite chargé de transmettre les demandes de paiement au maître d'ouvrage.

Les règlements s'échelonneront de la manière suivante :

- **15 %** d'avance à la signature du contrat
- **75 %** à l'avancement sur situations mensuelles
- **5 %** à la réception, après levée des réserves
- **5 % un an après la réception des travaux** (retenue de garantie = **R.G.**) éventuellement couvert par une caution bancaire du montant T.T.C. des travaux.

La situation sera établie le 25 et adressée pour la fin du mois. Le non-respect de la présente répartition, par l'Entreprise, peut entraîner un décalage du règlement pour le mois suivant.

Une retenue de 5% du montant total du marché sera effectuée au regard de la retenue de garantie.

La retenue de 5% sera versée sous-réserve de la constitution d'une caution bancaire fixée à 5% pour le montant global du marché au titre de la retenue de garantie. Cette caution en représentation de la retenue de garantie doit être constituée en totalité au plus tard à la date de réception.

Les établissements ayant accordé leur caution sont libérés un mois au plus tard à l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement sous réserve de la constatation des performance garanties par l'Entreprise. Tous les frais d'établissement de la caution sont à la charge de l'Entreprise.

Article 4. Délais d'exécution

Le démarrage des travaux s'effectuera à la signature du présent marché.

En outre, il est rappelé ici les dates contractuelles :

- Le démarrage de la période de préparation à la signature du contrat
- Le démarrage des travaux au plus tard le 09/03/2026 ;
- L'achèvement des travaux au plus tard le 31/05/2026 ;

- La mise en service est prévue au plus tard le 22/06/2026 ;
- La réception telle que défini à l'Article 11 est prévue au plus tard le 13/07/2026, ou 3 semaines après la mise en service ;

Ces dates sont prévisionnelles, elles pourront être modifiées par un avenant au Contrat.

La bonne exécution des tâches énumérées ci-dessus est conditionnée au fait que le Gestionnaire du Réseau de Distribution réalise les travaux dont ils ont la responsabilité dans des délais compatibles. L'Entreprise ne pourra en aucun cas être tenue responsable d'un retard lié directement ou indirectement aux travaux de raccordement au réseau de distribution électrique.

Le non-respect du planning, imputable à l'Entreprise, entraînera l'application de pénalités de retard (Cf article 5.2).

Article 5. Primes et pénalités

3. Primes

Il n'est pas prévu de prime pour avance sur le calendrier des travaux.

4. Pénalités

Sachant que le point de départ des pénalités de retard est fixé au 31/05/2026, dans le cas où une Entreprise ne respecterait pas les délais impartis, elle se verrait infliger une pénalité de retard, par jour ouvré, de **0.1%** du montant de ses travaux.

Au-delà d'un délai de **15 jours calendaire**, et au cas où l'Entreprise n'aurait pas repris les travaux, non seulement les pénalités de retard continueraient à courir jusqu'à la fin de ces travaux, quelles que fussent les modalités d'exécution de ceux-ci, mais le maître d'œuvre se réserve le droit de faire exécuter ces travaux par une Entreprise de son choix soit en régie, soit par forfait, avec ou sans marché, et ce aux frais de l'Entreprise défaillante. En aucun cas celle-ci ne pourrait prétendre à dédommagement quel qu'il soit.

Dans le cas où une entreprise adjudicataire ne pourrait commencer les travaux dans les délais que prévoit le planning, et ce pour une cause technique propre au chantier, elle doit en aviser le maître d'œuvre par lettre recommandée sous trois jours sous peine d'être tenue responsable de ce retard.

5. Autres pénalités

Motif	Pénalité	Commentaire
Absence aux réunions de chantier	100 €/absence	Sur la base de convocations écrites aux réunions. Non appliqué en cas d'accord avec le Maître d'Ouvrage
Absence du responsable d'équipe désigné de l'Entreprise	100 €/absence	Sur la base de constatations du Maître d'Ouvrage. Non appliqué en cas d'accord avec le Maître d'Ouvrage
Non-respect des consignes de sécurité, à l'hygiène, à l'environnement et à la signalisation du chantier	100 € par manquement ou non-respect	Sur injonction du Coordonnateur SPS ou du Maître d'Ouvrage Frais imputés à chaque Entreprise concernée par le manquement Uniquement en cas de récidive.

Dans le cas où le maître d'ouvrage et/ou ses représentant (maître d'œuvre, Coordinateur SPS), seraient amenées à constater la présence sur le chantier de personnels d'une Entreprise en situation de sous-traitance occulte (non déclarée au maître d'ouvrage ou non agréée), l'Entreprise se verra appliquer une pénalité forfaitaire de **1 500 €**.

6. Plafond de pénalités

Le montant des pénalités de retard est plafonné à **5%** du montant du marché, éventuellement augmentée ou diminuée du montant des avenants s'y rapportant. Cette pénalité serait immédiatement déduite de la situation en cours et ne saurait en aucun cas être récupérable.

Article 6. Représentation de l'Entreprise

Dès la notification du marché, l'Entreprise s'engage à nommer un Chef de projet. Le Chef de projet sera nommé pour toute la durée du projet et sera l'interlocuteur unique du Maître d'Ouvrage et des tiers.

Le Chef de projet ne sera qu'exceptionnellement remplacé pour absence (congrés, maladie, ...) par un délégué ayant le même niveau de connaissance du projet et les mêmes prérogatives pour le piloter. Ce représentant ou son délégué, jouira d'une délégation de pouvoir de la part de l'Entreprise. A ce titre, il engagera l'Entreprise dans toutes les décisions.

Au cas où des décisions et/ou opérations seraient retardées suite à une absence de l'Entreprise, cette dernière assumera la responsabilité des retards consécutifs éventuels ou autre préjudice en résultant.

Article 7. Sous-traitance

Le Titulaire renonce à sous-traiter l'intégralité du présent contrat.

En cas de sous-traitance, le Titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat. **Elle s'engage à respecter un unique niveau [ou] un maximum de deux niveaux de sous-traitance.**

Dans le cas où une quelconque partie des travaux du présent marché serait sous-traitée par le titulaire du marché, celui-ci devra, avant toute intervention du sous-traitant sur le chantier, présenter un dossier d'agrément du sous-traitant au Maître d'Ouvrage.

Ce dossier comportera obligatoirement :

- Kbis
- Certificat de conformité aux obligations fiscales et sociales
- Attestation d'assurance responsabilité civile et décennale, incluant le numéro de police d'assurance.
- Certificats de qualification professionnelle,
- Demande d'acceptation du sous-traitant indiquant :
 - Le détail et la nature des prestations sous-traitées,
 - Le montant des prestations sous-traitées,
 - Les délais,

En cas d'acceptation par le Maître d'Ouvrage du sous-traitant (signifiée par écrit au sous-traitant et à l'Entreprise titulaire du marché dans un délai de 1 mois après réception par le Maître d'Ouvrage du dossier d'agrément complet listé ci-dessus), l'Entreprise titulaire du marché devra obligatoirement justifier avoir fourni caution garantissant les paiements du sous-traitant (Conformément à l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31/12/75).

Article 8. Visa des documents d'exécution

Les documents que l'Entreprise doit établir au titre de son marché seront fournis à SOG SOLAR impérativement a minima 30 jours avant exécution des ouvrages concernés.

Si SOG SOLAR constate que ces documents ne sont pas conformes au projet, il dispose, à partir de la remise, d'un délai de 15 jours pour en informer l'Entreprise qui doit, dans le même délai, fournir des nouveaux documents corrigés.

Le Maître d'Ouvrage et SOG SOLAR ne sauraient être tenu pour responsable des dépassements d'échéances au cas où les documents d'EXE n'auraient pas été fournis en temps utile par l'Entreprise.

Article 9. Présence aux réunions de chantier

L'Entreprise, le mandataire ou le représentant unique est tenu d'assister au rendez-vous de chantier provoqué par le maître d'œuvre ou d'y déléguer un agent qui a, du fait de cette délégation, pouvoir pour donner sur le champ les ordres nécessaires sur le chantier.

Sauf convocation spéciale, cette obligation s'entend pour chaque Entreprise pendant la période commençant 15 jours avant le début des travaux sur le chantier et se terminant 15 jours après la fin de ses travaux.

Article 10. Compte rendu de chantier

Chaque réunion de chantier fait l'objet d'un compte rendu faisant ressortir les présents, les absents, directives, remarques, etc....

Le compte rendu est transmis à toutes les Entreprises par courrier électronique lorsque l'Entreprise en est équipée ou par voie de télécopie.

Les Entreprises sont tenues de prendre connaissance des instructions et observations portées sur ce compte rendu. Les Entreprises sont réputées avoir accepté le compte-rendu de chantier à défaut d'avoir présenté leurs observations dans les 5 jours qui suivent la réunion.

Ces instructions valent ordre pour l'Entreprise intéressée et obligation d'exécution immédiate, elles confirment les instructions et observations données oralement sur le chantier.

Article 11. Réception de travaux

La réception a lieu en une fois c'est à dire qu'elle ne comporte ni phase provisoire, ni phase définitive.

La date de réception est le point de départ des responsabilités biennales et décennales suivant les articles 1792 et 2270 du code civil.

La réception des travaux est prononcée par corps d'état, mais pour l'ensemble des corps d'état le même jour pour un chantier. Autrement dit, il est indispensable que tous les travaux soient achevés pour tous les corps d'état pour que la réception soit prononcée.

La réception ne pourra être prononcée qu'en présence du maître d'ouvrage, assisté du maître d'œuvre et par l'Entreprise, soit en cas d'absence par un représentant qualifié des signataires.

Lorsque la réception est prononcée, l'Entreprise reste soumise aux obligations de droit commun.

La réception est prononcée qu'à l'issue de :

- La mise en service de l'installation photovoltaïque et vérification du bon fonctionnement de la centrale
- L'obtention du rapport final du bureau de contrôle sans avis suspensif et/ou défavorable,
- La remise en état des lieux effectués, repli des installations de chantier et nettoyage du chantier,
- La remise de l'ensemble du Dossier des Ouvrages Exécutés et les éléments permettant de constituer le D.I.U.O (Dossier d'Intervention Ulérieur sur Ouvrage) au Maître d'Ouvrage.

La levée des réserves faites lors de la réception doit être effectuée sous 30 jours ouvrés ou 5 jours ouvrés pour les réserves liées à la sécurité des systèmes, infrastructure et personnel, sauf directives contraires stipulés lors de cette réception.

Passé ce délai, le maître de l'ouvrage pourra, après mise en demeure restée infructueuse, les faire exécuter aux frais et risques de l'Entreprise défaillante.

La date de Transfert des risques et de propriété de l'installation est la date du jour de signature du procès-verbal de Réception, assorti ou non de réserves. Cette date de réception sera la date de démarrage des garanties sur le matériel et l'ouvrage.

Article 12. Garanties

Les garanties sont apportées par l'Entreprise au bénéfice du Maître d'Ouvrage.

7. Prise d'effet des garanties

Les garanties prendront effet à la date d'effet de la Réception.

8. Garantie relative au matériel installé

Pour toutes les fournitures, l'Entreprise devra garantir la bonne qualité des appareils et leur conformité avec les normes et règlements en vigueur. Ces matériels bénéficieront d'une garantie minimale de 2 ans à partir de la réception des travaux.

Les durées de garantie demandées sont développées dans le C.C.T.P.

9. Garantie d'achèvement

Conformément à l'article 1792-6 du Code Civil reproduit à l'article L 111-19 du Code de la Construction et de l'Habitation, le délai de la garantie de parfait achèvement est d'un an à compter de la réception des travaux. Pendant cette période, l'Entreprise doit remédier aux imperfections et tout désordres que l'usage pourra révéler ainsi que celles mentionnées lors de la réception des travaux et de dans un délai de 30 jours, **il est**

précisé que les délais de convention expresses seront ramenés à 5 jours, pour tous travaux touchant à la sécurité.

10. Garantie de bon fonctionnement

Conformément à l'article 1792-3 du Code Civil, la garantie biennale ou garantie de bon fonctionnement, l'Entreprise garantit le Maître d'Ouvrage contre tout défaut de fonctionnement de l'installation ou des éléments de l'installation réalisés dans le cadre du présent marché, pendant un délai de deux (2) ans, à partir de la Réception.

Cette garantie engage l'Entreprise, pendant le délai fixé, à effectuer à ses frais, sur simple demande du Maître d'Ouvrage, toutes les réparations nécessaires et à remplacer toute pièce défectueuse.

L'Entreprise est dégagée de ses obligations si le défaut de fonctionnement provient du fait du Maître d'Ouvrage ou autre partie tierce.

Article 13. Assurances

L'Entreprise doit être assurée contre les risques suivants :

- Effondrement de tout ou partie de l'immeuble
- Responsabilités biennale et décennale découlant des articles 1792 et 2270 du Code civil lorsque ceux-ci s'appliquent.
- Responsabilité civile envers les tiers
- Dégât des eaux et incendie sur le chantier

L'Entreprise, par cette présente, atteste sur l'honneur qu'elle est assurée contre les risques ci-dessus.

Il doit dans un délai de 15 jours, amener la preuve qu'il est assuré contre ces risques.

Les attestations d'assurance doivent être datées du mois de signature du marché pour être valables ou spécifier en clair que cette attestation couvre tous les chantiers ouverts au cours de l'année de signature du marché.

Une attestation nominative de chantier devra être fournie au maître d'ouvrage avant démarrage des travaux.

Article 14. Annexes

Les documents suivants, annexés au présent document, ont une valeur contractuelle et sont classées par ordre de priorité décroissant :

- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du Dossier de Consultation, comportant :
 - Des pièces écrites
 - Des pièces graphiques ou numérisées
 - Des pièces annexes éventuelles
- La décomposition détaillée du prix du marché (ou devis quantitatif-estimatif de l'Entreprise)
- Le calendrier de travaux, fichier : « D_25_1255_PLNG_0001_A_Planning_prévisionnel »
- Le mémoire technique PV + IRVE, fichier : « D_25_1255_MEMO_0001_C_ITM_Vitre_Sud »
- Le mémoire technique BESS, fichier :
« D_25_1255_MEMO_0001_C_Offre_Technique_Stockage_PMS »
- Le schéma unifilaire, fichier :
« D_25_1255_SYN_0001_A_ITM_Vite_Sud_auto_vente_ombr_bornes.skp »
- L'attestation d'assurance de l'Entreprise

A noter que les prescriptions du SDIS et la prise en compte des éventuels avis suspendu du RICT devront être intégrés au projet sans surcoût.

Le DPGF sera utilisé pour l'établissement des situations de travaux.

Sans ces annexes, le présent marché de travaux pourra devenir caduque.

Espérant que vous apporterez le plus grand soin à l'exécution de la présente,

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Fait à

Le

L'ENTREPRISE

(Nom, prénom, Titre, Cachet et signature précédés
de la mention "bon pour accord")

Fait à ,

Le

LE MAITRE D'OUVRAGE

Fait à ,

Le

LE MAITRE D'OEUVRE

NB : La lettre de commande se transforme en contrat / marché dès lors qu'elle est signée par les trois parties
– Entreprise & Maître d'Ouvrage ou son mandataire. Ce document l'emporte sur tous les autres, notamment
en cas de contradiction de certaines pièces entre elle.



SOG SOLAR

— INGÉNIERIE & CONSEIL —

www.sogsolar.com

SOG SOLAR | 16 rue Saint Joseph 85000 Mouilleron le Captif | 02 52 43 02 03 | contact@sogsolar.com